組 合 機 関 誌　第 ３ 号　保存版

令和８年１０月１７日　　ヤマダデンキ従業員組合

【当組合結成の理由】

当組合は、これまで加入していたヤマダホールディングスユニオンから脱退し、新たに活動を始めたものです。会社とヤマダホールディングスユニオンによる組合加入や、賃金からの組合費控除について、対象となる労働者本人の意思確認が十分に行われていたのか、また、就業規則や労働条件通知書に組合費控除やユニオン・ショップ協定に関する事項が明記されていない点について、確認する必要があると考えたことを、結成理由の一つとしております。

【団体交渉の実施について】

当組合は、令和５年７月１２日、第１回ヤマダデンキ従業員組合団体交渉を行いました。この団体交渉には、当組合側から執行委員長と議事録担当者が出席し、会社側からはヤマダデンキ人事総本部人事部長・多田真二氏、法務室室長である社内弁護士本田康朗氏、ならびに会社代理人弁護士が出席しました。

【団体交渉で説明した主な事項】

当組合は、会社とヤマダホールディングスユニオンによる運用として、有効なチェック・オフ協定、組合費の会社への支払委任契約、組合加入申請書、ユニオン・ショップ協定に基づく解雇の説明、労働条件明示、退職事項、就業規則の必要記載事項等について、確認が必要であると考える事項を資料に基づいて説明しました。

【行政機関への報告】

団体交渉において、当組合から行政機関への相談等の可能性を述べたところ、会社代理人からはこれを妨げない趣旨の応答がありました。その後、当組合は、労働基準法に関して問題が指摘され得る事項について、川口労働基準監督署に報告し、民事裁判に関する資料を提出のうえ調査に協力しました。その結果、ヤマダデンキは川口労働基準監督署からさいたま地方検察庁への書類送検が行われ、検察庁においては嫌疑不十分として起訴に至る証拠はないとの判断が示されました。

【組合費の控除について ― 裁判所が認定した「黙示の委任」】

組合費の給与控除について、会社とヤマダホールディングスユニオンは、組合費が毎月の給与から控除されていることについて、組合を脱退するまで異議を唱えなかったこと等を根拠に、会社に対する支払委任があったと主張しました。さいたま地方裁判所および東京高等裁判所は、入社時・正社員転換時の説明、労働協約・組合規約の内容、給与からの継続的な控除、そして脱退まで会社に一度も異議を述べなかったこと等を総合し、組合費の支払いについて会社に対する「少なくとも黙示の委任」があったと判断しました

【従業員の皆さまに確認いただきたい主な事項】

家電製品アドバイザーおよび家電製品エンジニアの資格手当の廃止に関する内容については、ヤマダホールディングスユニオンと会社との間で、令和２年１０月１日の就業規則変更に際し、十分な意見交換が行われていなかったのではないかという点も含め、確認いただく必要があるものと考えております。これに加え、会社とヤマダホールディングスユニオンによる組合費控除の取扱い、間接部門の方の業績評価に関する事項、ならびにユニオン・ショップに基づく解雇に関する説明については、会社側から示された主張内容も含め、いずれも労働者の皆さまの処遇や労働条件に関わる重要な事項であると考えております。なお、司法手続はすでに終了しており、当組合の請求は棄却されました。これらの手続は、必ずしも申立ての目的がすべて認められることを前提としたものではなく、関係者それぞれの主張や資料を整理し、適切な判断を求めるために行ったものです。

【ホームページを限定公開としている理由について】

現在ヤマダデンキで働く従業員だけでなく、将来ヤマダデンキに雇用される方々にも影響し得る内容です。また、一般公開することによって、ヤマダデンキの採用活動を不必要に妨げることのないよう配慮し、一般公開は行わず、ヤマダデンキに直接雇用されている従業員を対象とした限定公開としております。閲覧には、当組合が案内している限定公開ページのパスワード「＊＊＊＊＊＊＊」（社外秘）が必要です。